

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 18.06.2025

ב י ן

אפריקה התחדשות בע"מ
יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
ח.פ. 514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
ח.פ. 512726712
(להלן: "המזמין")

מצד אחד ;

ל ב י ן

חברת יוזמות
ח.פ. 512806886
אשר כתובתה: נתן ילין מור 6,
תל אביב-יפו 6701700

(להלן: "היועץ")

מצד שני ;

והואיל וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, הכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ ;

אשר על כן הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ופרשנות

- א. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- ב. כותרות סעיפי החוזה נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשון.
- ג. בחוזה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הבאה:
"הפרויקט" - כהגדרתו בנספח "א" לחוזה זה.
"שירותי היועץ" / "השירותים" - השירותים המפורטים בנספח "ב" לחוזה זה, לרבות כל המסמכים שיערכו על ידי היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצויים בנספח "ח" לחוזה זה.
"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע על ידי המזמין וכן מי שנתמנה על ידי המזמין לשמש

יוזמות
ליען הסביבה והקהילה
ח.פ. 514639525

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת. כל עוד לא הורה המזמין ליועץ אחרת, יהיה המנהל כאמור בנספח "א" לחוזה זה.
מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.
"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו על ידי המזמין בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח "א" -	נספח כללי.
נספח "ב" -	שירותי היועץ.
נספח "ג" -	לוח זמנים.
נספח "ד" -	שכר היועץ.
נספח "ה" -	תשלומי שכר היועץ.
נספח "ו" -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות.
נספח "ז" -	אישור על קיום ביטוחי היועץ.
נספח "ח" -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח "ט" -	נספח היעדר תביעות.

2. הצהרה והתחייבויות היועץ

- המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.
- היועץ מצהיר ומאשר כי הינו מומחה, בקיא ומנוסה במתן השירותים וכי הוא מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ.
- כי הינו מורשה על פי דין למתן שירותי היועץ וכי הוא בעל הכישורים, הרשיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה זה.
- היועץ מצהיר כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטים הקשורים למתן שירותי היועץ, ומצא את הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים כנדרש לביצוע שירותי היועץ.
- היועץ מתחייב לתת את השירותים למזמין בהתאם להוראות חוזה זה, ברמה גבוהה, בזהירות, ביעילות ובמיומנות, תוך הקדשת ידיעותיו, כישוריו ונסיונו וכן תוך הקפדה על שמירת כל הוראות הדין.
- היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם היועצים ועם כל יתר הגורמים שיפעלו בפרויקט, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ.

3. צוות עובדי ואמצעים

- היועץ מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד באופן שיאפשר ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- היועץ מתחייב כי היועץ הנקוב בנספח "א", יהיה מנהלו הראשי של היועץ לצורכי חוזה זה, ויספק באופן אישי את השירותים וכי יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים בקשר לפרויקט ו/או לשירותי היועץ בתיאום מראש עם היועץ ויפקח על הצוות המקצועי שיעסוק בביצוע

שירותי היועץ.

4. סמכויות המנהל

- א. המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שירותי היועץ כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ, לבדוק את טיב שירותי היועץ, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- ב. כן רשאי המנהל לבדוק תוכניות, פרטים, מפרטים, רשימות כמויות וכל מסמך אחר של היועץ באופן שוטף במהלך שלבי התכנון לרבות בדיקת התאמתם לחוקים, לתקנות, לדרישות הרשויות ולכל דין.
- ג. לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
- ד. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות היועץ או לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- ה. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר, פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

5. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- א. היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח "ג" לחוזה זה ולהלן: **"לוח הזמנים"**. כל שירות הכלול בשירותי היועץ אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- ב. לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספחים "ב" או "ג" אלא אם כן הודיע למזמין תחילה כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקבל מהמזמין אשור בכתב לביצועו.
- ג. יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 10 להלן.
- ד. ידוע ליועץ כי התחייבויות היועצים, הקבלנים ויתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכניות, ההנחיות, החוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- ה. עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: **"אירוע דוחה"**) שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

היועץ לא קיבלו כניות, הנחיות, הוראות, פרטים ובאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע היועץ מהמזמין, האדריכל או היוצרים במועד שסוכם עימם.

המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחר בביצוע עבודות היועץ לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ אלא באשור המנהל בכתב.

1. היועץ מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

2. ככל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ.

6. שכר היועץ

א. תמורת ביצוע שירותי היועץ במלואם ובמועדס ומילוי כל התחייבויות היועץ לפי חוזה זה 'שלם המזמין ליועץ שכר טרחה כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה (להלן: "שכר היועץ").

שכר היועץ ישולם בתנאים, במועדים ובשיעורים כמפורט בנספח "ה" לחוזה זה.

ב. אוסכם במפורש כי שכר היועץ הוא סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא מהמזמין, לרבות בשל הימשכות תקופת מתן השירותים ו/או בשל שינויים בהיקף השטחים בפרויקט, בבינוי הפרויקט או מכל סוג אחר, שיתעוררו עד להשלמת ביצוע השירותים.

ג. זנאי לתשלום שכר היועץ במלואו הינו המצאת הצהרה לפיה בדק היועץ את העבודות מצא אותן תואמות לדרישותיו, לתכניות ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות צונו, בנוסח המצ"ב כנספח "ט" לחוזה זה וכתב היעדר תביעות, בנוסח המצורף כנספח "י" לחוזה זה למזמין, חתום על ידי היועץ.

ד. אבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם בזה כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר.

ה. זין באישור ו/או בתשלום התמורה על פי חוזה זה, או כל חלק ממנה, משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ.

ו. זנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ הינם המצאת אישור בדבר ניהול זפרי היועץ כדין, חתום על ידי ר"ח או רשויות המס, כנדרש.

ז. כל שהיועץ לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע ל: תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ל: ידי המזמין.

ז. 'שכר היועץ יתווסף מע"מ כדין, אשר ישולם במועד תשלומו לרשויות מע"מ, כנגד המצאת ושבונית מס כדין.

7. מעמד היועץ

א. נוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין יינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו עבורו ועל ושבונו.

ב. זין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין היועץ ו/או עובדי היועץ ו/או מי מטעמו אין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין היועץ ו/או עובדיו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי וד ומעביד, לכל ענין ודבר.

כלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין

- לכל זכות החלה על פי דין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח חוזה כלשהו על עובד.
- ג. לאור האמור לעיל מוסכם בזה כי היועץ ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- ד. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 5 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.
- ה. היועץ ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- ו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב כי אם ידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי מעובדי היועץ ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם, אזי ישפה היועץ את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
- סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

8. אחריות

- א. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה או נזק ולכל הפסד או הוצאה שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
- ב. היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בעד כל פגיעה, נזק או הפסד כאמור לעיל או כיסויו על ידי המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.
- סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- ג. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

9. ביטוח

- א. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב היועץ לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים שלא יפחתו מהמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספת ז', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי היועץ") ו/או "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ. היועץ מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל

כן מתחי ב הויעץ לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחי ביות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לאתר ו/או המשמשים לצורך מ נן השירותים.

ג. ללא צוֹך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים ש נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור ע יכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

מבלי לו ידע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), מתחייב היועץ להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המזמין אישור עריכת נטו בגינו, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים על פי הסכם.

אם לדעונו היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי היועץ המפורטים בהסכם זה, מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רישוי נוסף ו/או משלים לביטוחי המזמין ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף לפי המזמין ו/או מי מטעמו (ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגורם לנזק בזדון). כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף (כמזמין : שירותים), בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

הפרת ס' י"ז על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

ב. ימים החוזה ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא לא יזכו את היועץ בכל מקרה בגמול ו/או פיצוי לשם, פרט לשכר בגין השירותים אשר בוצעו על ידו עד למועד סיום החוזה ו/או ביטולו. אמור. תשלום השכר כאמור יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין והיועץ מוותר על

כל טענה ו/או תביעה לגמול ו/או פיצוי כאמור.

ג. בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר ו/או ביטולו יהא המזמין רשאי למסור את המשך ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש בשירותים שבוצעו על ידי היועץ עד לאותו מועד. היועץ מסכים לכך ומתחייב לשתף פעולה ולסייע בהעברת ביצוע השירותים למי שיבוא במקומו מבלי שיהיה זכאי לדבר בגין זאת.

ד. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, זכאית החברה לבטל חוזה זה, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

היועץ הפר הפרה יסודית איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה.

היועץ הפר או לא קיים איזו מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

נבצר מהיועץ לקיים את החוזה מסיבת מחלה חו"ח, או אם היועץ או מנהלו הראשי של היועץ נפטר, פשט רגל, נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה, או מכל סיבה אחרת שהיא.

11. העברת זכויות

א. אין היועץ רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/או לשעבד ו/או למשכן, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או מקצתן בין בתמורה ובין שלא בתמורה אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

ב. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיף זה, הרי אין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיף 10.1 לעיל, באי כחם ועובדיהם.

ג. המזמין רשאי להעביר בכל עת כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

12. סודיות והמצאת מסמכים

א. היועץ מתחייב לשמור על סודיות המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או המנהל או מטעמם, וכן לשמור בסודיות מוחלטת כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה, לרבות תכניות, שיטות ואסטרטגיות, רעיונות מסחריים, רשימת לקוחות, מחירונים וכל מידע אחר הכרוך במתן השירותים, ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין, והכל גם לאחר תום תקופת החוזה והשלמת מתן השירותים על פי החוזה וללא הגבלת זמן.

ב. מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ.

ג. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידי היועץ.

13. שונות

א. כל זכויות היוצרים בכל אביזר, רעיון, לוגו, פרספקט, מודעה, תכנית, תצוגה וכל פריט דומה אחר, שיעשה בהם שימוש במסגרת תכנון ו/או הקמת ו/או שיווק הפרויקט ו/או עקב כל עניין אחר הקשור בפרויקט, בין אם נוצרו על ידי ו/או עבור ו/או באמצעות ו/או בהשראת היועץ ובין אם לאו, יהיו בבעלותו הבלעדית של המזמין, וליועץ לא תהא כל

זכות בהם.

- ב. מוסכם במפורש כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.
- ג. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- ד. הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ולא תהא נפקות לכל הצעה, ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש ו/או מכללא, אשר היו, אם היו, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.
- ה. שום ויתור, ארכה או הנחה בתנאי כלשהו בחוזה זה על נספחיו, לא יהיו בני תוקף אלא אם ייעשו בכתב, ושום איחור בשימוש בזכויותיו של צד לא ייחשב כויתור והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, הן לפי החוזה והן לפי כל דין, בכל עת שימצא לנכון.
- ו. כל שינוי ו/או תוספת בהוראות ההסכם כולן או מקצתן יעשה אך ורק בכתב ובחתימת שני הצדדים.
- ז. היה והמזמין מורכב ממספר יחידים, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כדי חלקו היחסי במזמין דהיינו כדי השיעור המפורט בנספח "א", בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. היועץ מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט לעיל.
- ח. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והנובע מהסכם זה תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב ולו בלבד.
- ט. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.
- י. מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין חוזה זה להצעה המאושרת, יגבר חוזה זה.

מסמך מס' 48515-10
צו העבודה
מס' 48515-10

ולראיה באו הצדדים על החתום

אשר קם התקדשות עירונית בע"מ
המזמין

אני הח"מ, בא. ג. יאן עו"ד/ רו"ח מרח' ש. ג. יאן מאשר כי הי"ה 10-10001 הם שחתמו בשם היועץ ל החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לענין זה.

הגד בנטרמן עו"ד
מ.י. 48515

חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח :

תאריך : 8/4/25

נספח "א"

נספח כללי

"הפרויקט" - פרויקט בפרויקט פינוי בינוי במסגרת התחדשות עירונית בפינת הרחובות הכוזרי ומאז"ה בעיר הרצליה.

התכנית מציעה הריסת 3 מבני מגורים היושבים על רחובות הכוזרי ומאז"ה בני כ-3 קומות ובניית 6 מבני מגורים חדשים במקומם. בנוסף, התכנית מציעה שדרוג המרחב הציבורי בין מבני המגורים ע"י תכנון כיכר עירונית לרווחת התושבים ותכנון אזור מסחרי בפינת הרחובות הכוזרי ומאז"ה.

עיקרי מהלך התכנון :

1. הריסת מבני המגורים הקיימים לפי הנחיית יזם ובניית 6 בניינים לפי הנחיית יזם מעל מרתפים וקומת קרקע, הקמת כיכר עירונית בין מבני המגורים, הקמת אזור מסחרי בפינת הרחובות הכוזרי ומאז"ה, ותוספת בנייה במגרש הציבורי (חלקה 420). כל התכנון והביצוע יעשה בתיאום ואישור עם כל הגורמים לקבלת אישורים והכל בהתאם להוראות התבי"ע ודרישות הרשויות.
2. בניית 6 מבני מגורים הכוללים בחלקם חצרות פרטיות בקומת הקרקע לפי הפירוט שלהלן :
 - חניון תת-קרקעי משותף בהיקף של כ-350 מקומות חנייה ושטחים טכניים.
 - מגורים : ארבעה בנייני מגורים בעלי כ- 10 קומות, שני בנייני מגורים בעלי כ- 8 קומות.
 - סה"כ כ-204 יח"ד.
 - תוספת בנייה בשטח ציבורי של כ- 1000 מ"ר.
 - מסחר בשטח של כ- 100 מ"ר.
 - כיכר עירונית בשטח של כ- 2000 מ"ר.
3. תכנון מלא בממשק בין הפרויקט לסביבתו, למדרכות והמגרשים הגובלים.
4. תיאום ותכנון ואישור התכנון בכל הרשויות המוסמכות, תכנון מלא לכל השטחים הפתוחים כיכר עירונית / שטחים ציבוריים והכל לפי הוראות התכנית ודרישות הרשויות המוסמכות.
5. תכנון מבני ציבור ומטלות עירייה, תיאום ותכנון מלא, אישור התכנון בכל הרשויות המוסמכות והכל לפי הוראות התכנית ולפי פרוגרמות של עיריית הרצליה ושאר הדרישות של הרשויות המוסמכות.
6. תכנון ורישוי הפרויקט יעשה בהתאם להנחיות המזמין והרשויות המוסמכות.
 - 6.1. "התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 504-0138628 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ואו המקרקעין הידועים כ- גוש 6538 חלקות 420, 421, 422, 423.
 - 6.2. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר בהתאם להוראות המזמין.
 - 6.3. "הרשות המקומית" - עיריית הרצליה.
7. שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

אפריקה התחדשות בע"מ 50 %

מצלאוי חברה לבנין בע"מ 50 %

יזמות
למען הסביבה והקהילה בע"מ
ח פ 51-280688

אגודה התחדשות עירונית בע"מ

נספח ב' – תכולת העבודה ושירותי מתכנן:
איכות סביבה, בניה ירוקה, תרמי, הידרולוגיה, אשפה

1. כללי:

שלבי עבודה, התכנון והפיקוח - פירוט השירותים

הערה: כל מקום בו מצוין פרויקט / בנין / מבנה / מגדל יש לקרוא את פירוט תכולת שירותי המתכנן ברב ס ביחס לכל המבנים שבפרויקט.
התכנון יבצע תחילה בתכנת AUTOCAD ובהמשך בתכנת REVIT.

נדרשים - גרסת תוכנה אשר תוחלט ע"י מנהל המודל.

חתימה: כל המסמכים, התכניות והבקשות אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר פרויקט, כאחראי לתכנון, לפקוח עליון, ולביקורת, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטפסי 4 ולו גודות גמר.

שירותי הית' יכללו את כל התחייבויות היועץ שלפי ההסכם אשר מסמך זה נספח לו, ומבלי לגרוע מכלליות הא' לעיל, יכללו שירותי היועץ את השירותים דלהלן:

2. איכות הסבי' ה:

- א. אספקת י'ח זמנים עקרוני על ידי היועץ לכל שלב מעבודות המתכנן. כולל הנתונים הדרושים להתחלו' וסיום אותו שלב מהמתכננים האחרים בתוך 10 ימים ממועד החתימה על הסכם זה.
 - ב. בירור ה' רוגרמה עם המנהל ומתכנן המבנה, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום ס' מתכנן המבנה.
 - ג. בירור, ב' וקרה הצורך, ברשויות המוסמכות או אצל גורמים אחרים בקשר לבעיות חוקיות ואחרות הקשורות בבעיות הסביבתיות של המבנה וקבלת אישור הרשויות בהתאם לכך.
 - ד. הכנת חו' ת' דעת מוקדמת, המתארת את הבעיות העקרוניות והצעה מוקדמת עם המלצות, המתארו' את הפתרונות העקרוניים האפשריים.
 - ה. מסירת ו' זונים למתכנני המבנה לגבי הפתרונות האפשריים והכנת אומדן משוער.
 - ו. המלצות לגבי סקרים, בדיקות ומדידות ההכרחיים או הרצויים ואומדן תקציבי לביצועם.
 - ז. הכנת נס' ח' סביבתי לעיריית ירושלים ועדה מקומית ולפי הנחיות מפורטות ממחלקת איכות סביבה.
 - ח. יעוץ ות' ון שחרור אוויר חניונים לפי דרישת הרשויות.
 - ט. מניעת מ' געים סביבתיים – הריסה ובינוי.
 - י. נספח אי' ות' אוויר, מודל ממוחשב ואישורו במשרד להגנת הסביבה – באם וידרש ע"י מחלקת זיכות הסביבה.
 - יא. מיקרו א'לים:
- מודל רו' (CFD): בניית מודל רו', הכנת נספח רוחות והמלצות למיתון או הגברת זרימת הרוח.
 - ביצוע מו' פת הצללות תלת ממדית: חוות דעת למניפת הצללות וריכוז ניתוני הצללה בעייתיים לצורך ט' זול של המתכננים השונים, מתן תיוגים ועדכונים לדוח עד לאישור סופי

2.1 תכנון מו' דם למתכנן וליועצים

- א. בירור ז'פרוגרמה עם ה'זם, מתכנן הפרויקט, התייעצות ותיאום עם מנהל הפרויקט.
- ב. בירור: רשויות המוסמכות או הגורמים האחרים בקשר לבעיות חוקיות ואחרות הקשורות בבעיות סביבתיות של הפרויקט וקבלת אישור הרשויות בהתאם לכך וכל הקשור

ט. ביצוע כל יו - הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון מפ רט

- א. השלמת זישובים ועדכונים ועריכת חישובים חדשים, הדרושים לתכנון מפורט.
- ב. המלצות בכתב למתכנני המבנה, לתכנון המפורט של המבנה או חלק ממנו ולתכנון פרטי המבנה.
- ג. בדיקת ו תאמת התכניות המפורטות של מתכנני המבנה לדרישות הסביבתיות.
- ד. עדכון ור שלמת רשימת תכניות ותאום מועדים דרושים להספקתן עם מנהל הפרויקט.
- ה. תיאום, יקורת ואישור תכניות היועצים.
- ו. המפרטי ז יועברו בפורמט וורד (word).
- ז. הכנסת י נויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- ח. מתן חוו : דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים לקבלנים לבצוע התכנון.
- ט. השתתפות ז לפי דרישת המזמין בסיורי הקבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- י. מתן חוו : דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- יא. הכנת פר וים ומפרטים משלימים כפי שידרש לביצוע העבודות.
- יב. מובהר ג את שהמתכנן יכין, אם ידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

2.4 פיקוח עז ון בשלב ביצוע המבנה

- א. קוח עליון על ביצוע העבודות הקשורות בתפקוד הסביבתי, בהתאם לתכנון המפורט, ב. יאום עם מתכנני המבנה.
- ב. ה רכה ומתן הסברים למפקח באתר ולקבלן המבצע, בתיאום עם מתכנני המבנה.
- ג. הכנת תכנית הריסה בשיתוף עם קבלן ההריסה, מתן תיאור שיטת ההריסה, פרטים ש' הקבלן ההריסה, אמצעים, כלים, האם קיימת מכונת גריסה, טופס הצהרה על כמויות פי ולת בניה וכל הנדרש.
- ד. יי וץ למפקח והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בקשר לביצוע המבנה, בין לפני מ וירת המבנה ובין בתקופת הבדק.
- ה. די וח למזמין על הממצאים ועל התקדמות ביצוע המתקן לאחר כל ביקור באתר המתקן ונ אפעלי הייצור של רכיביו.
- ו. ק לת המבנה או חלקים ממנו ואישור גמר הביצוע, בתיאום עם מתכנני המבנה.

יועץ
למשל הסביבה והת
ח.פ. 5-אאממא

אגמ
אכררה התחדשות עירונית ב"מ

ז. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות אשר חתימת המתכנן תדרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, כאחראי לתכנון, לפקוח עליון, ולביקורת, לרבות בקשות להיתרי בניה, לטיפסי 4 ולתעודות גמר.

3 תכנון בניה ירוקה

- א. לימוד התנאים האקלימיים החלים על באזור התכנית, מתחנות מטאורולוגיות סמוכות.
- ב. לימוד התנאים הסביבתיים (טופוגרפיה, בינוי) הקיימים בתחום התכנית וסביבתה, לרבות השפעות של שימושי ויעודי קרקע סמוכים.
- ג. ביצוע בדיקות הצללה ייעודיות בהתאם לדרישות תקן הבנייה הירוקה עבור חזיתות דרומיות, גגות והשטחים הפתוחים.
- ד. הכנת מסמכי עבודה ליועצים - מחולקים לפי נושאים ולפי פרקי המקצועות בבניין, הכוללים את סעיפי ת"י 5281 וכן תקן ישראלי 5282 לבנייה ירוקה.
- ה. לימוד התכניות ומפרטי התכנון של היועצים והתאמתם לדרישות התקן.
- ו. בניית "אסטרטגיה ירוקה" לפרויקט ובהם חיסכון באנרגיה, לשימור ומחזור מים, הצללה, תאורה, פסולת ושאר סעיפי בנייה ירוקה וזאת בתאום עם המזמין, מנהל ויועצי הפרויקט וכן יועצים חיצוניים ובחינת החלופות לפתרונות ולמערכות בראיית אותה אסטרטגיה.
- ז. מתן חוות דעת והמלצות, על סמך בדיקות אקלימיות ממוחשבות וביצוע סימולציות לאופן הצבת הבניין ולמכלול האמצעים האקלימיים הנדרשים בחזיתות ובחללי המבנה השונים.
- ח. ביצוע בדיקת ישימות מסכמת בניית פרוגרמה בנייה ירוקה בשיתוף כל יועצי התכנית.
- ט. תיאום מאפייני בנייה ירוקה לשלב הבקשה להיתר הבנייה, המציג את התאמת התכנון לדרישות הבנייה הירוקה, כולל בדיקות הצללה, חישובים, דו"חות נלווים ומפרטים מצוות התכנון, וכיו"ב, לצורך קבלת אישור בנייה ירוקה להיתר בנייה.
- י. הכנת מפרט בנייה ירוקה למכרז לקבלן - הטמעת דרישות התקן לביצוע במהלך הבנייה, כולל פירוט בדבר הראיות הנדרשות לאיסוף וריכוז באתר הבנייה, ובחן תווים ירוקים, מפרטים טכניים של מוצרים וחומרים, קבלות רכישה, תיעוד מצולם של הביצוע.
- יא. תכניות as made וכיו"ב, לצורך קבלת אישורי גורמי הרישוי השונים.

3.1 תקנים נלווים

3.1.1 תקן 1045

- א. הכנת דו"ח ע"פ דרישות התקן הישראלי 1045 חלק 1 - בידוד תרמי בבניינים: משרדים ומסחר, מלונאות.
- ב. הדו"ח כולל דרישות להתנגדות תרמית מינימאלית של אלמנטי מעטפת הבניין, חישובי מוליכות תרמית משוקללת של המעטפת, ואפיון התכונות התרמיות והאופטיות של מערכת הזיגוג. מתן פרטי בידוד טיפוסיים להטמעה בתכניות אדריכליות לביצוע.
- ג. טיפול בגשרי קור לפי דרישות תקן ת"י 1045, כולל מתן פרטים למניעת גשרי קור, להטמעה בתכניות אדריכליות לביצוע.

3.1.2 תקן 5282

- א. בניית מודל ממוחשב של המבנה, לבחינת התאמתו לדרישות המינימאליות לדירוג אנרגטי לפי תקן ת"י 5282.

ב. מתן זמלצות לשיפור הדירוג האנרגטי במידה ונדרש לצורך עמידה בתנאי הסף בתקן הבנייה הירו זה.

ג. הכנ : דו"חות סופיים לפי תקן ת"י 5282 לאחר בחינת השיפור המוצע ביחס לבניין ייחוס כמוג'ר בתקן.

ד. להח טת יזם ולפי שיקול דעתו פניה למכון התעדה, או קבלת דירות גבוה מדרישות העירייה.

- ירוט הדירות ושטח כל יח"ד
- יריסת קירות מעטפת לכל יח"ד טיפוסית.
- ניאור שיטת הבניה המתוכננת, חומרי הבניה וחתך קיר מתוכנן.
- ל מידע רלוונטי אחר שיידרש לצורך ביצוע החישובים.

3.2 תכנון מו' דס :

- א. ביר ר הפרוגרמה עם נציג המזמין והגדרת יעד רמת הבניה הנדרשת ע"י המזמין. הגדרה רא יונית של מטרות, בעיות, אילוצים ויעדים לתכנון, לאשור המזמין. בירור הפרוגרמה עם המ : כננים והיועצים, ביקורים באתר, חקירות ובדיקות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם המ : כננים והיועצים.
- ב. השו תפות בדיונים עם צוות התכנון ונציג המזמין לצורך ניתוח הנתונים והגדרת המטרות והז יכים התכנוניים. הכנת פרוגרמה לתכנון, הכוללת : הכנת סקר פערים, מטרות, בעיות, איז צים, יעדים, נתונים כמותיים ואיכותיים, בתאום עם המתכננים והיועצים ובאישור המ מין.
- ג. ביר ר ברשויות המוסמכות ואצל גורמים אחרים לרבות הרשות המקומית, איכות/הגנת הס יבה, בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון הפרויקט והתאמתו לבנייה ירוקה ולתקן ישו אלי 5281 ו- 5282 ובקבלת הנחיות מהרשויות לתכנון ולביצועו, לרבות ריכוז נתונים מה ותכננים ויועצי הפרויקט בכל הקשור למאפייני הבנייה הירוקה של האתר וסביבתו.
- ד. מת יעוץ מוקדם לחלופות התכנון של האדריכל והמתכננים (המתארות את פריסת שימושי הק קע, פריסת צפיפות הבניה, והבינוי המוצע), הצגת החלופות בפני המזמין והאדריכל תוך נית חן, פרוט היתרונות והחסרונות של כל חלופה, מידת התאמתן לפרוגרמה וחמלצה על חלו זה מועדפת.
- ה. היו י יגיש, ינחה, וימליץ בנושאים הבאים :
- יתוח אקלימי וסביבתי של האתר עליו מתוכנן הפרויקט.
 - זאום העמדת המבנים עם האדריכל
 - בדיקה וטיפול בפתחי המבנה - מיקום, גדלים, הצללות בהתאם להפניה האקלימית התכנון האדריכלי
 - גריכת הדמיה ממוחשבת של ההצללה במספר חלופות לבדיקת יעילות ההצללה בהתאם להנחיות תקן בנייה ירוקה.
 - זמלצות לתכנון תאורה חסכונית באנרגיה
 - זמלצות ובחינת מספר חלופות לשיפור תרמי של מעטפת המבנה (קירות, גגות, זיגוג,

יוזמות
יועץ הסביבה וז' ייחוס וערים
יוס י צמחיה וי

אכ"ה מתחשבת יחידת ב"מ

מסגרות, פתחי המבנה וכו').

- עריכת נספח אנרגטי.
- הנחיות לחסכון באנרגיה במערכות מיזוג אוויר לרבות הנחיות לשילוב מערכות שליטה ובקרה על מערכות מיזוג האוויר.
- המלצות והנחיות לייצור אנרגיה נקייה ולאגירת אנרגיה.
- המלצות והנחיות לחיסכון, מחזור, ואיסוף מים (בתאום משרד הבריאות).
- הנחיות לבחירת חומרי בניה וגמר "בריאם", ממוחזרים, וברי מחזור.
- הנחיות למתקני איסוף והפרדת פסולת (בתאום היחידה לאיכות הסביבה).
- הנחיות לאזורים פתוחים, שימור מי נגר עילי, צמחיה חסכונית במים, אזורים מוצללים וכד'.
- משטר רוחות בהתאם להנחיות בתקן.
- התארגנות באתר והנחיות לצמצום מפגעי הרעש ואיכות הסביבה בבניה.
- בדיקה וטיפול בפתחי המבנה - מיקום, גדלים, הצללות בהתאם להפניה האקלימית והתכנון האדריכלי.
- עריכת הדמיה ממוחשבת של ההצללה במספר חלופות לבדיקת יעילות ההצללה.
- המלצות לתכנון תאורה חסכונית באנרגיה.

1. מסירת נתונים למתכננים וליועצים לבדיקת השלכות החלופות המוצעות על הנושאים שבתחום מומחיותם. תאום התכניות המוקדמות של היועצים עם תכניות המתכנן ובינן לבין עצמן, בכל הנוגע לבנייה ירוקה.
2. הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הבעיות העקרוניות, מפגעי איכות סביבה (כגון; קווי מתח גבוה, מפגעי רעש, זיהום אוויר, חשד לזיהום קרקע, וכד') והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות המתארות את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים.
3. המלצות אופרטיביות ליועצים השונים לאורור טבעי, אור יום, בדוד, מזוג אוויר, פיתוח שטחים, חניונים, תאורה מלכותית וכדומה.
4. יעוץ בבחירת חלופה סופית, אשר נבחרה, וניתוח מסכם לרבות בחינה של טבלת הניקוד המצופה מהתכנון הקיים והתאמתו לתקן 5281 ו- 5282 לאשור המזמין.

3.3 תכנון סופי:

- א. בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י היועצים לרשויות ולגורמים האחרים, להמלצות כאמור. תיאום עם היועצים, תיאום עם הרשויות המוסמכות וגורמים אחרים.
- ב. ביצוע השלמות והכנת דוחות שנדרשו בשלב הקודם לקבלת הניקוד, כגון: הצללות חיצוניות ופנים המבנה, תכנית ניהול אתר, תכנון ביו אקלימי וכו'.
- ג. קבלת דוחות מיועצים אחרים והטמעתם באוגדן המוגש כגון: אקולוגיית אתר, סקר היסטורי של מזהמי קרקע, אקוסטיקה, קרינה והידרולוגי וכו'.
- ד. טיפול וקבלת אישורי הרשויות המקומית לבניה הירוקה.
- ה. חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות, כיועץ בנייה ירוקה.

יוזמות

למען הסביבה והקהילה
ח פ 3-280688-51

אברהם יערי
אברהם יערי
אברהם יערי

- ו. הכנסת הש: וזיים בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין.
- ז. מסירת נת: יום ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט, כל אחד בתחומו והמשך יעוץ והנחיה בשלב התכנון הסופי בנושאים.
- ח. סיוע להכנון אומדן משוער של מחיר מרכיבי הבניה הירוקה של הפרויקט.
- ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.
- י. הכנה והגשו: אוגדן ירוק לרשות המקומית ו/או הכנה והגשה של תיק בנייה ירוקה למכון התקנים.
- יא. ליווי התה: יך מול הרשות המקומית ו/או מכון התקנים, עריכת תיקונים והתאמות עד לאישור הסופי מול רשות המקומית ו/או מכון התקנים.

3.4 תכנון מו'רט:

- א. בדיקת התג: מתן של התכניות המפורטות של היועצים להמלצות היועץ ולאישורי הרשויות המוסמכות, בנושאי הבניה הירוקה.
 - ב. סיוע למתכ: יום וליועצים בהכנת מפרטים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בכל הקשור לבניה ירוקה, שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאו: אחר בפרויקט ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכננו ונערכו על ידי מי מהמתכנני או מהיועצים האחרים.
 - ג. הכנת מפרט לבניה ירוקה, כולל תאום עם המפרטים של היועצים האחרים ושילובם במפרטים דלעיל.
 - ד. כל יתר הדו: ש להשלמת התכנון המפורט ולעריכת המסמכים, אשר דרושים לעריכת המכרזים.
 - ה. מתן אישור: כתב לתכניות לביצוע של היועצים.
 - ו. סיוע לעדכו: מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.
 - ז. הכנסת שינ: יום בתכניות לפי דרישת המזמין.
 - ח. מתן חוות ד: ות בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- מובהר בזא: שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת התכנון המפורט והמסמכים: מפורטים לביצוע.

3.5 פיקוח על: נו:

3.5.1 פיקוח ה: עליון של המתכנן על בצוע העבודה יכלול:

- א. פיקוח עליון: ל ביצוע העבודה, בהתאם לאוגדן לבניה ירוקה שהוגש לרשות ו/או מכון התקנים, לרבות על בי: וע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות. כל אלה הן באתר והן בג: י מלאכה מחוץ לאתר.
- ב. שילוב הפיקו: העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה של בניה ירוקה. הדרכה ומתנ: זסברים למנהל, ליועצים, לקבלנים ולמפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות. הדרכה ומתנ: זסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- ג. ייעוץ והמלצו: לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- ד. דווח למנהל: ל הממצאים ועל התקדמות ביצוע הבניה הירוקה לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית הו: לאכה.

ליועץ
השכירות
חפ: 4444444444

אשר:
התחייבות

- ה. עדכון התכניות, הפרטים וכל יתר המסמכים הדרושים, בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך התכנון. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- ו. אשורר תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות ושיכללו שנויים שבוצעו בתכנון ואו בביצוע בזמן ביצוע העבודה.
- ז. השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ח. ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה ובפקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ט. ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- י. הכנת וחתומה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הבצוע, עד קבלת אישור לחיבור הפרויקט למערכות, אישור לאכלוס וקבלת תעודת גמר/רישיון עסק.
- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת טופס 4 ותעודת גמר.
- יא. סיוע למזמין במתן מענה לפניות, אשר יופנו אליו, בקשר לתכנון ובצוע הבניה הירוקה.
- יב. כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבצוע.

4 יעוץ תרמי:

- א. חישוב ההתנגדות התרמית הטיפוסית לאלמנטי המעטפת בהתאם להנחיות ודרישות ת"י 1045 בהתאם לחלק התקן הרלוונטי.
- ב. עבור המגורים - חישוב הפסדים ליחידת שטח רצפה H לכל דירה בשיטה המרשמית, כנדרש בתקן והשוואתם לדרישות התקן. הדרישה היא בהתאם לעדכון האחרון בפברואר 2015 בתקן למגורים המפנה לת"י 5280.
- ג. חישוב מקדם הרווח החום הסולארי המקסימלי של השמשות בבניין.
- ד. חישוב וכתובת הנחיות למערכות זיגוג כנדרש בתקן. הדרישה היא בהתאם לעדכון האחרון בפברואר 2015 בתקן למגורים המפנה לת"י 5280 עבור בנייני המגורים.
- ה. דירוג כל דירה בבניין ודירוג בניין כולו בשיטה התפקודית לפי צריכת האנרגיה באמצעות תוכנת EnergyUI. חשוב להדגיש כי על כל הדירות בבניין לעמוד בדירוג על פי הנחיות התב"ע ואו הנחיות יום על מנת שהבניין כולו יעמוד בדרישות ת"י 5282.
- ו. עריכת חוות דעת דו"ח תרמי לכל חלק בפרויקט – מסחר, מבנה ציבור ומגורים, הכולל נספח תרשימי פרטי האלמנטים.
- ז. השתתפות בשיבות תכנון לצורך הנחיית המתכננים ויעוץ תרמי, לפי הצורך.
- ח. פיקוח עליון לצורך ביצוע ההצעה אודק:
- לסט תוכניות מודפס וסט בפורמט PDF DWG הכולל תכניות, חתכים וחזיתות. על התוכניות לכלול את מימדי החלונות והפתחים על פי התכנון הסופי.
 - פירוט הדירות ושטח כל דירה.
 - פריסת קירות מעטפת לכל דירה טיפוסית.

יועץ תרמי
ד"ר חיים חזקיהו
אשרור

אשרור
אשרור

- תיאור שיטת הבניה המתוכננת, חומרי הבניה וחתך קיר מתוכנן.
 - כל מ דע רלוונטי אחר שיידרש לצורך ביצוע החישובים.
- ט. כדי למד ז משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמ ת המנהל או המפקח.
- י. אין המ כן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים, לרבות ביחס למחיריו ו/או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- יא. לאחר כי בקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הע ותיו לגבי בצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח ני 'פח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו ל וביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- יב. יעוץ למ מין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.
- יג. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים את המפרטים והדוחות עד לאחר סיום הביצוע בשטח ל העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן כך שניתן יהיה לב ע בהם תיקונים ושינויים.
- יד. נציג המ מין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שני ותים נוספים מעבר להם.
- טו. היועץ נ תחייב לשמור על דיסק את התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא היעוץ, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
- טז. נציג המ מין רשאי להזמין אצל היועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מו ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

5 תכנון הידרו לוגיה

- שירותי היוע: יכללו בין היתר ביצוע הפעולות הבאות:
- א. שירותי: קרה בתחום תכנון הניקוז והידרולוגיה בכלל הפרויקטים אותם מנהלת החברה;
 - ב. בקרה ו ישור תוצרי תכנון בכל שלבי התכנון ומתן התייחסות מפורטת בכתב לתוצרי התכנון;
 - ג. מתן סי ע וכל תמיכה אחרת הנדרשת לצורך ביצוע בקרת תכנון ניקוז והידרולוגיה, לגורמים הרלווננ יים בחברה.
 - ד. מתן סי ע בהליכים משפטיים ומעין משפטיים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לתחום הידרולו גיה, אותם תנהל החברה ו/או שבהם תהיה החברה מעורבת בהקשר עם הפרויקט הנ"ל, בין הית , בהתייחס לקבלנים, מתכננים, מנהלי הפרויקט ויתר הגופים המעורבים ו/או בהתייחס לכל צד שלישי, לרבות התוצבות בהליכים משפטיים ומעין משפטיים כאמור בכל המוסדות המוסמ ים, וכן לרבות מתן חוות דעת מומחה ומתן עדויות ככל שיידרש, וכל זאת אף לאחר תום תקופת זהקשרות
 - ה. כל עבז ז או מטלה נוספת על פי הנחיות המנהל הנדרשים לצורך בקרת התכנון בתחום הניקוז וההידר לוגיה.

נספח "ג"

לוח זמנים ושלבי ביצוע

לוח הזמנים ליועץ כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת על ידי המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון - ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש על ידי המנהל.

היועץ ימסור את התכניות ו/או המסמכים לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות ו/או המסמכים לא יחשבו כמושלמים עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות ו/או המסמכים, יעדכן היועץ את התכניות ו/או המסמכים תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עבור אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות ו/או מסמכים שהוגשו לו על ידי היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

יו"מ
למען הסביר והסמיך
פ 6-44444444

החבר
החבר
החבר

שכר היועץ

1.1. תמורת מתן שירותי התכנון וקיום כל התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה ישלם המזמין למתכנן לפי הפירט הבא :

1.1.6 אשפר: וכל הני רש לפי הוראות היזם והרשויות המוסמכות ישולם סך של 25,000 ₪

1.2. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע חישוב שכר החוזה מחדש במקרה של שוני מהותי.

1.3. שכר הוֹנָן יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן של חודש מרץ 2022 (להלן – ה"מדד")

1.4. הסכומי ה המפורטים לעיל, אינם כוללים מע"מ. סכום המע"מ ישולם ע"י המזמין למתכנן במועד לתשלום המע"מ, בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.

1.5. שכר טרחתו של המתכנן כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, ישולם למתכנן בהתאם להתקדמות ביצועו דרויקט ושירותי התכנון לפי הפירוט בסעיף 2 בנספח זה.

1.6. ביצועו יל כל שלב טעון אישורו של המזמין בכתב בדבר סיומו של שלב הביצוע.

1.7. המתכנן יהיה רשאי להגיש חשבונות בגין חלקי שלבי הביצוע עד ל- 5 בחודש. אישור החשבונות הנ"ל, י שבע ע"י המפקח ויהיה כפוף לאישור המזמין.

1.8. המתכנן יצרף לכל חשבון את כל המסמכים והאסמכתאות הרלבנטיים הדרושים לאימות

החשבון וכל מסמך שיידרש ע"י המזמין והמנהל בקשר לכך. החשבון יחשב כמוגש רק לאחר שהמתנין המציא למזמין ולמנהל את כל המסמכים הדרושים לגבי אותו חשבון.

1.9. כל חשבון שיוגש בהתאם לחוזה זה, ויקבל את אישורו של המנהל, ישולם בתנאי תשלום שוטף + 45 ימי חיוב. החשבון יוגש לכל המאוחר עד ל- 5 בחודש.

1.10. המנהל בדוק את החשבון, יתקנו במידת הצורך, יאשרו ויעבירו למזמין לבדיקה.

- 1.11. איחור של עד 10 ימי עסקים בבצוע תשלום כלשהו ע"י המזמין למתכנן לא יחשב כהפרה מצד המזמין של חוזה זה ולא יזכה את המתכנן בסעד כלשהו.
- 1.12. אי הגשת החשבון עד לתאריך של ה- 5 לחודש, תגרום לדחיית מועד התשלום והחשבון ייחשב כאילו הוגש בחודש שלאחר מכן ולא ישולם למתכנן כל תשלום נוסף, בגין כך.
- 1.13. ביצוע התשלומים בגין החשבוניות החלקיים אינו מהווה אישור לביצוע עבודות התכנון ו/או לטיבן אלא יש לראותם כמפרעה על חשבון שכר התכנון וכחוב אותו חייב המתכנן למזמין עד להשלמת עבודות התכנון ולאישור החשבון הסופי.
- 1.14. עם השלמת עבודות התכנון, ולאחר הנפקת תעודת גמר לפרויקט על ידי רשויות התכנון, יגיש המתכנן למזמין חשבון סופי בו יפורט הסכום המגיע למתכנן עם השלמת עבודות התכנון, בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון שכר התכנון. המנהל יבדוק את החשבון, יתקנו במידת הצורך, יאשרו ויעבירו למזמין לבדיקה ולתשלום, אשר יתבצע רק לאחר שהמתכנן ימציא למזמין "מכתב העדר תביעות" בנוסח נספח ט' להסכם זה, בו יצהיר המתכנן שעם ביצוע התשלום בגין החשבון הסופי אין למתכנן כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין.
- 1.15. למרות האמור לעיל, ככל ויהיו פיצולים של הגשות למספר היתרי בניה, תשולם תוספת שכר בהתאם לפירוט שלהלן:
- איכות סביבה: 5,000 ₪ עבור כל היתר נוסף, לא כולל בית הכנסת. הגשות נפרדות שיוגשו במועד אחד, יחושבו כהיתר אחד ולא תגבה בגין תוספת תשלום
- אשפה: 5,000 ₪ עבור כל היתר נוסף ככל שיידרש לנושא פינוי האשפה.
- בנייה ירוקה: 5,000 ₪ עבור כל היתר נוסף. הגשות נפרדות שיוגשו תוך פרק זמן סביר (עד כחודש וחצי), יחושבו כהיתר אחד ולא תגבה בגין תוספת תשלום.
- הידרולוגיה: 4,000 ₪ עבור כל היתר שיידרש אליו דוח הידרולוגי עדכני נפרד.

יוזמות
רשת הסביבה והקהילה
חפ 6-180088-11

אברהם יהודה שות עורכת דין

נספח "ה"

תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמור כל שלב ושלב של שירותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1 זיכות הסביבה:

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם, אישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 30% וקבלת יישור הרשויות לתכנית העיצוב.
- ב. לאחר גמר הכנת המסמכים הנדרשים להיתר הבניה והגשתם לאישור הרשויות המוסמכות. 30%
- ג. לאחר קבלת היתר הבניה. 30%
- ד. לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים הנדרשים לאכלוס וקבלת יופס 4. 10%

1.2 זניה ירוקה:

- א. אישור נפרט ירוק. 30%
- ב. הוצאת יק למכון התעדה. 30%
- ג. קבלת אישור מקדמי מכון התעדה – תנאי לקליטת הבקשה להיתר. 20%
- ד. אישור לב א' – קבלת היתר בניה 10%
- ה. אישור לב ב' – לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים הנדרשים לאכלוס וקבלת טופס 4. 10%

1.3 תרמי:

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם, אישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 15%
- ב. לאחר גמר התכנון הסופי, אישור שלב זה ע"י המזמין והוצאת היתר בניה 15%
- ג. לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים ואישור שלב זה ע"י המזמין. 50%
- ד. במהלך הפיקוח העליון. 15%
- ה. לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים הנדרשים לאכלוס וקבלת יופס 4. 5%

1.4 הידרולוגיה:

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם, אישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 30%
וקבלת אישור הרשויות לתכנית העיצוב.
- ב. לאחר גמר הכנת המסמכים הנדרשים להיתר הבניה והגשתם לאישור הרשויות המוסמכות. 30%
- ג. לאחר קבלת היתר הבניה. 30%
- ד. לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים הנדרשים לאכלוס 10%
לקבלת טופס 4 וליווי קבלת מערכות.

1.5 תכנון אשפה:

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם. 20%
- ב. לאחר הגשת נספח התברואה וקבלת אישור הרשויות המוסמכות. 35%
- ג. לאחר קבלת היתר הבניה. 10%
- ד. לאחר גמר הכנת התכנון המפורט כולל מפרט טכני, תכניות, פרטים וכל הנדרש. 25%
- ה. לאחר גמר הפיקוח העליון, המצאת האישורים הנדרשים לאכלוס 10%
וקבלת טופס 4.

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

יוזמות
משרד הסביבה והקהילה בע"מ
ח.מ. 51-280688-6

אברהם
התחשבות עירונית בע"מ

יוזמות
משרד הסביבה והקהילה בע"מ
ח.מ. 51-280688-6

נספח ו'

תאריך: 8/7/25

לכבוד
אפריקה התחדש ת בע"מ
מצלאוי חברה לנ: יין בע"מ
א.ג.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד ו / חרת / הפועל בשם חברת _____ / המספק שירותים לחברת אפריקה התחדשות ומצלאוי חב ה לבניין, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי _____, המבצעת עבורכם תכנון בנייה ירוקה + איכות הסביבה + הידרולוגי + תרמי + אשפה בפרויקט הכוזרי הרצליה.
2. ידוע לי כי: מהלך ביצוע עבודתי אצל חברת אפריקה התחדשות ומצלאוי חברה לבניין, עשוי להגיע לרשותי מי "ע חסוי כמוגדר להלן":
"מידע חס" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לעבודתי אצל חברת אפריקה התחדשות ומצלאוי חברה לבניין.
3. אני מתחייב: לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידיכם.
4. אני מתחייב: לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי וי יע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

שם: טאל סמל
ת.ז: 5865628
כתובת: ש. קניון 6
יחידות
למען הסביבה והקנייניות
ח.פ. 6-1806588

אפריקה התחדשות שירותי בע"מ

נספח "ז"

מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.
גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לווייתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

יועץ הסביבה וההנדסה
חברת הסביבה וההנדסה
חברת הסביבה וההנדסה

אכר"ק התחדשות עירונית ב"מ

נספח 1'

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יר' עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור *	המבוטח	אופי העסקה *	מעמד מבקש האישור *
שם	שם	שירותים - 085	מזמין שירותים
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית ב"בוצת" אפריקה-ישראל" ו/או עובדיה ו/או מנהליהם	ת.ז.ח.פ.		
ת.ז.ח.פ. 514639525	מען		
יוני נתניהו ב', אוו	יהודה		

כיסויים						
סוג הביטוח	מסנ' ר' י'ה	נוסח ומחד ורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח						כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
צד ג'					שקל	לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.
אחריות מעבידים					שקל	לתובע, לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.
אחריות מקצועית					שקל	לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותי המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג' * :

038


 יו"ר תחנת עיריית בע"מ

יו"ר תחנת
 למי הסביבה והירידה מ"י
 ח.ב. 51-2806000

חתימת האישור
המבטח:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

אכריתקה התחלית עירונת ב"מ

אכריתקה התחלית עירונת ב"מ